

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 942/2538
ธนาคาร กรุงไทย จำกัด
นาย ดงเลี้ยง แซ่เต็ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 271

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 9

เมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสามชำระหนี้แก่โจทก์เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2521 โจทก์ชอบที่จะร้องขอบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสามภายในสิบปีนับแต่วันที่ 17 มีนาคม 2521 ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แม้โจทก์จะได้ขอหมายบังคับคดีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2521 แล้วนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2521 และต่อมาเจ้าพนักงานบังคับคดีนำทรัพย์ดังกล่าวออกขายทอดตลาดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ก็เป็นขั้นตอนของการดำเนินการบังคับคดีเมื่อหนี้ส่วนที่ยังค้างชำระที่โจทก์นำมาฟ้องคดีนี้ โจทก์มิได้ดำเนินการบังคับคดีเสียภายในสิบปีนับแต่วันมีคำพิพากษาโจทก์ย่อมหมดสิทธิที่จะบังคับคดีแก่จำเลยทั้งสาม โจทก์จึงไม่อาจนำหนี้ที่พ้นกำหนดเวลาบังคับคดีดังกล่าวแล้วมาฟ้องจำเลยทั้งสามให้ล้มละลายได้ (มติที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 2/2537)

โจทก์ ฟ้อง ว่า จำเลย ทั้ง สาม เป็น หนี้ โจทก์ ตาม คำพิพากษาศาลชั้นต้น โจทก์ ได้ นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึดทรัพย์ จำนอง ของจำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 ขายทอดตลาด และ ตีราคา หลักประกัน ที่ดิน ที่ ไม่อาจขายทอดตลาด ได้ หัก กับ

จำนวนหนี้แล้ว คงเหลือหนี้ชำระ 3,602,436.74 บาท และจำเลยทั้งสามไม่มีทรัพย์สินพอจะชำระหนี้ได้ขอให้ มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาด และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย

จำเลยทั้งสามให้การว่า ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น หากโจทก์ขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้เงินไม่พอชำระหนี้ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบชำระหนี้ที่ขาดจำนวนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 733 และหนี้ที่โจทก์นำมาฟ้องถึงที่สุดวันที่ 17 เมษายน 2521 สิทธิเรียกร้องให้ชำระหนี้มีอายุความ 10 ปี โจทก์นำสิทธิดังกล่าวมาฟ้องล้มละลายวันที่ 31 สิงหาคม 2533 คดีขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยทั้งสามเด็ดขาด

จำเลยทั้งสามอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยทั้งสามเป็นลูกหนี้โจทก์ตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2521 และจำเลยทั้งสามไม่ชำระหนี้ตามคำบังคับของศาลต่อมาวันที่ 12 มิถุนายน 2521 โจทก์ขอหมายบังคับคดีแล้วนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนองคือที่ดินโฉนดเลขที่ 2794 ถึง 2800 และ 2802 ของจำเลยที่ 2 และที่ 3 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2521 และนำออกขายทอดตลาดในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 เฉพาะที่ดินโฉนดเลขที่ 2794 ถึง 2800 ขายได้เป็นเงิน 1,403,500 บาท เมื่อหักเป็นค่าธรรมเนียมการขายและค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเงิน 1,333,205 บาท ซึ่ง

โจทก์ได้รับ เงิน จำนวน ดังกล่าว ไป แล้ว เมื่อ วันที่ 15 เมษายน 2530 ส่วน ที่ดิน โฉนด เลขที่ 2802 ไม่มี ผู้ สนใจ ซื้อ โจทก์ จึง ตีราคาที่ดิน โฉนด ดังกล่าว เป็น เงิน 1,890,000 บาท แล้ว นำ มา หัก จำนวน หนี้ ที่ ยัง คง ค้างชำระ อยู่ หลังจาก หัก แล้ว จำเลย ทั้ง สาม ยัง คง ค้างชำระ หนี้โจทก์ อยู่ อีก จำนวน 3,622,436.74 บาท โจทก์ ฟ้องคดี นี้ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2533 ปัญหา ว่า โจทก์ จะ นำ หนี้ ตาม คำ พิพากษาซึ่ง เกิน กำหนด สิบ ปี นับแต่ วัน มี คำพิพากษา มา ฟ้อง จำเลย ทั้ง สาม ให้ล้มละลาย ได้ หรือไม่ เห็นว่า เมื่อ ศาลชั้นต้น ได้ พิพากษา ให้ จำเลยทั้ง สาม ชำระหนี้ แก่ โจทก์ เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2521 โจทก์ ชอบ ที่จะ ร้องขอ บังคับคดี แก่ จำเลย ทั้ง สาม ภายใน สิบ ปี นับแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2521 ตาม ประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 271 แม้ ข้อเท็จจริง จะ ปรากฏว่า โจทก์ ได้ ขอ หมาย บังคับคดี เมื่อ วันที่ 12 มิถุนายน 2521 แล้ว นำ เจ้าพนักงาน บังคับคดี ยึดทรัพย์ จำนอง ของจำเลย ที่ 2 และ ที่ 3 เมื่อ วันที่ 13 มิถุนายน 2521 ต่อมาเจ้า พนักงาน บังคับคดี นำ ทรัพย์ ดังกล่าว ออก ขายทอดตลาด ใน วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2530 ก็ ตาม ก็ เป็น ขั้นตอน ของ การ ดำเนินการ บังคับคดีศาลฎีกา โดย มติ ของ ที่ ประชุมใหญ่ เห็นว่า เมื่อ หนี้ ที่ โจทก์ นำ มา ฟ้องคดี นี้ โจทก์ มิได้ ดำเนินการ บังคับคดี เสีย ภายใน สิบ ปี นับแต่ วัน มีคำพิพากษา โจทก์ ย่อม หมด สิทธิ ที่ จะ บังคับคดี แก่ จำเลย ทั้ง สาม โจทก์ จึงไม่อาจ นำ หนี้ ที่ พ้น กำหนด เวลา บังคับคดี ดังกล่าว แล้ว มา ฟ้อง จำเลยทั้ง สาม ให้ ล้มละลาย ได้ ปัญหา ตาม ฎีกา โจทก์ ที่ ว่า โจทก์ มีสิทธิบังคับคดี ใน หนี้ ส่วน ที่ ยัง ขาด จำนวน จาก การ บังคับจำนอง หรือไม่จึง ไม่จำต้อง วินิจฉัย

พิพากษายืน

(จิระ บุญพจนสุนทร-สมาน เวทวินิจ-สมิทธิ วราอุบล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ